

CONTRATO DE GESTÃO
LIFECYCLE MANAGEMENT AGREEMENT**CONTRATO DE GESTÃO****LIFECYCLE MANAGEMENT AGREEMENT**

Entre:

Between:

xxxxxxxxxxxxxxxxx adiante designada por Empresa,

xxxxxxxxxxxxxxxxx hereinafter referred to as Company,

E

AND

MARGEM VIGILANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA, pessoa coletiva número 517878267, com sede na Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, freguesia de Santo António, 1250-149, Lisboa, neste ato representada por Suelen Costa Pires, casada, portadora do título de residência nº 4P0K76460, emitido pela República Portuguesa, válido até 06/04/2027, contribuinte fiscal nº 303082585, com domicílio profissional na Avenida José Malhoa nº 14, 7º andar, Lisboa, na qualidade de procuradora do sócio-gerente Muhammad Furkan Ismail, contribuinte fiscal nº 230764975, solteiro, maior, natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, com domicílio profissional em Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, freguesia de Santo António, 1250-149, Lisboa, portador do cartão de cidadão nº 13482581 0 ZW2 e válido até 03/08/2031, adiante designada por Gestora;

MARGEM VIGILANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA, legal entity number 517878267, with registered office at Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, parish of Santo António, 1250-149, Lisbon, herein represented by Suelen Costa Pires, married, holder of residence permit no. 4P0K76460, issued by the Portuguese Republic, valid until 06/04/2027, taxpayer no. 303082585, with professional domicile at Avenida José Malhoa no. 14, 7th floor, Lisbon, acting as proxy for the managing partner Muhammad Furkan Ismail, taxpayer no. 230764975, single, of legal age, native of the parish of Campo Grande, municipality of Lisbon, with professional domicile at Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, parish of Santo António, 1250-149, Lisbon, holder of citizen card no. 13482581 0 ZW2, valid until 03/08/2031, hereinafter referred to as Manager;

É celebrado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

This Agreement is concluded, which will be governed by the following clauses:

Cláusula 1ª (Definições e Interpretação)

Os termos abaixo mencionados terão o significado que a seguir se indica, excepto quando o contrário for expressamente declarado:

Obrigações Legais: Todas as obrigações com Terceiros de que a Empresa seja responsável por via contratual ou extracontratual.

Serviços Jurídicos: Todos os serviços de natureza legal necessários à prossecução do objecto da Empresa e que sejam contratados e prestados por Advogados.

Clause 1 (Definitions and Interpretation)

The terms mentioned below will have the meaning indicated, unless expressly stated otherwise:

Legal Obligations: All obligations with Third Parties for which the Company is responsible contractually or non-contractually.

Legal Services: All services of legal nature necessary to pursue the Company's purpose and which are contracted and provided by Lawyers.

Serviços de Contabilidade: Todos os serviços de natureza financeira e contabilística necessários à prossecução do objecto da Empresa e que sejam contratados e prestados por Contabilistas.

Accounting Services: All services of a financial and accounting nature necessary to pursue the Company's purpose and which are contracted and provided to the Company by Accountants.

Obrigações de natureza fiscal: Todos os impostos que a Empresa seja chamada a liquidar, fruto da prossecução da sua atividade.

Obligations of tax nature: All taxes that the Company is called upon to pay as a result of the continuation of its activity.

Obrigações do gerente para com a Segurança Social: Todas as contribuições para a Segurança Social que a Empresa seja obrigada a liquidar, por conta do gerente único não remunerado.

The manager's Social Security obligations: All Social Security contributions that the Company is called upon to pay, on behalf of the sole unpaid manager.

Sede Social da Empresa: O custo de arrendamento de um escritório que sirva de sede social da Empresa.

Company Headquarters: The cost of renting an office that serves as the Company's registered office.

Obrigações do sócio-gerente para com a AIMA: Todos os atos, agendamentos, instrução de processos e respetivas taxas junto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo relacionados com o sócio-gerente.

Obligations of the managing partner before AIMA: All administrative acts, appointments, filing procedures, and applicable fees before the Agency for Integration, Migration and Asylum related to the managing partner.

Cláusula 2ª (Objeto do Contrato)

Clause 2 (Object of the Agreement)

1. Pelo presente Contrato, a Gestora compromete-se a de acordo com o seu melhor conhecimento e as melhores práticas do mercado gerir no interesse e por conta do dono da Empresa toda a actividade desta.

1. By this Agreement, the Manager undertakes to manage, in accordance with its best knowledge and best market practices, in the interest and on behalf of the Company's owner, all its activity.

2. A Gestora será responsável pelo pagamento pontual, a suas expensas, de todas as quantias que a Empresa tenha de liquidar a terceiros e que resultem de todas as actividades definidas na Cláusula 1ª do presente Contrato.

2. The Manager will be responsible for the timely payment, at its own expense, of all amounts that the Company must pay to third parties and that result from all activities defined in Clause 1 of this Agreement.

3. A Gestora compromete-se a praticar todos os atos inerentes à gestão e organização internas da Empresa, bem como estabelecer os métodos e procedimentos adequados para que esta atinja os objetivos.

3. The Manager undertakes to carry out all acts inherent to the Company's internal management and organization, as well as establishing the methods and procedures necessary to achieve the objectives.

Cláusula 3ª (Âmbito e condições do mandato)

Clause 3 (Scope and conditions of mandate)

1. A Empresa confere à Gestora o mandato, que esta aceita, para a gestão da sua atividade.

1. The Company gives the Manager the mandate, which the latter accepts, to manage its activity.

2. O presente mandato é conferido a título oneroso, sendo remunerado nos termos da comissão de gestão a aplicar.

2. This mandate is granted with remuneration in accordance with the management commission to be applied.

Cláusula 4ª (Atividade da Empresa)

O objeto da Empresa está definido nos seus Estatutos, devendo a Gestora assegurar a sua continuidade.

Clause 4 (Company Activity)

The Company's purpose is defined in its bylaws, and the Manager must ensure its continuity.

Cláusula 5ª (Função do Sócio-Gerente)

O sócio-gerente, nos termos da Lei e dos estatutos, pode definir as orientações estratégicas da Empresa.

Clause 5 (Managing Partner)

The company's managing partner, in accordance with the Law and statutes, can define the Company's strategic guidelines.

Cláusula 6ª (Equilíbrio Financeiro)

A Gestora deve prosseguir na Empresa os propósitos que assegurem a sua viabilidade económica e o equilíbrio económico de exploração.

Clause 6 (Financial balance)

The Manager must pursue purposes within the Company that ensure its economic viability and economic operating balance.

Cláusula 7ª (Vigência)

O presente Contrato entra em vigor na data da sua celebração e tem a duração de 72 meses.

Clause 7 (Validity)

This Agreement comes into force on the date of its conclusion and has a duration of 72 months.

Cláusula 8ª (Local de prestação)

Os serviços serão prestados na sede da Gestora.

Clause 8 (Place of provision)

The services will be provided at the Manager's headquarters.

Cláusula 9ª (Preço Contratual)

1. A comissão a pagar pela Empresa à Gestora pela prestação dos serviços melhor descritos na cláusula 1ª é de €XX.XXX,XX.

2. O pagamento será efetuado com a assinatura do presente Contrato.

Clause 9 (Agreement Price)

1. The commission payable by the Company to the Manager for the services mentioned on clause 1 is €XX.XXX,XX.

2. Payment will be made with the signature of the Agreement.

Cláusula 10ª (Incumprimento e Resolução do Contrato)

1. O incumprimento do Contrato por uma das partes confere à outra, nos termos gerais do direito, o direito de resolver o Contrato, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.

Clause 10 (Breach and Termination of the Agreement)

1. Failure to comply with the Agreement by one of the parties gives the other, under the general terms of law, the right to terminate the Agreement, without prejudice to the corresponding legal compensation.

2. Em caso de incumprimento de quaisquer obrigações previstas no presente Contrato por qualquer uma das Partes, a parte não faltosa enviará uma comunicação à parte faltosa, por carta registada com aviso de receção, dando conta da situação de incumprimento e/ou cumprimento defeituoso interpelando-a, admonitoriamente, para, num prazo de 15 (quinze) dias, pôr termo à situação de incumprimento ou de cumprimento defeituoso, findo o qual será o Contrato resolvido.

3. Caso a parte faltosa não venha a pôr termo à situação de incumprimento e/ou cumprimento defeituoso no prazo referido no número anterior, a parte não faltosa poderá então resolver o Contrato com justa causa, mediante o envio de carta registada com aviso de receção, para o efeito.

4. A resolução do Contrato opera efeitos automaticamente na data da receção da comunicação prevista no número anterior.

5. Caso a Empresa resolva o presente Contrato por sua livre vontade, não poderá exigir à Gestora o pagamento de qualquer sanção pecuniária ou compensação por trabalhos futuros não realizados, salvo o direito de receber a restituição do preço pago na parte proporcional ao período do Contrato ainda não decorrido.

2. In case of non-compliance with any obligations set out in this Agreement by either Party, the non-defaulting party shall send a written communication to the defaulting party, by registered letter with acknowledgment of receipt, reporting the situation of non-compliance and/or defective performance, thereby serving a formal default notice to remedy such non-compliance or defective compliance within a period of 15 (fifteen) days, after which the Agreement shall be resolved.

3. If the defaulting party does not put an end to the situation of non-compliance and/or defective performance within the period referred to in the previous paragraph, the non-defaulting party may then terminate the Agreement with just cause by sending a registered letter with acknowledgment of receipt for this purpose.

4. Termination of the Agreement takes effect automatically on the date of receipt of the communication provided for in the previous paragraph.

5. If the Company terminates this Agreement by its own volition, it cannot demand from the Manager the payment of any financial penalty or compensation for future work not carried out, without prejudice to its right to receive a refund of the price paid proportional to the remaining unexpired term of the Agreement.

Cláusula 11ª (Propriedade dos Objectos de Trabalho)

1. São propriedade da Gestora todos os elementos pré-existent, ferramentas e metodologias de trabalho que esta faculta à Empresa para efeitos de execução do Contrato.

2. Sem prejuízo do número anterior, com a aceitação e respetivo pagamento de cada prestação de serviço ou bem, ocorre a transferência para a Empresa da posse, da propriedade e dos respetivos direitos de autor sobre todos os elementos especificamente desenvolvidos ao abrigo do presente Contrato.

Clause 11 (Property of Work Objects)

1. All pre-existing elements, tools, and work methodologies provided by the Manager to the Company for the purposes of executing the Agreement shall remain the sole property of the Manager.

2. Without prejudice to the preceding paragraph, upon acceptance and respective payment of the service or good, ownership and title of the elements specifically developed under this Agreement shall transfer to the Company, as well as the copyright over all such intellectual creations and documentation.

3. Pela transmissão do direito a que alude o número anterior não é devida qualquer contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente Contrato.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, são propriedade da Gestora todos os direitos de propriedade intelectual sobre as suas ferramentas de trabalho e bem assim sobre produtos de base por esta utilizados (produtos base), da sua titularidade ou de terceiros, que não sejam abrangidos por qualquer licenciamento ao abrigo do presente Contrato, incluindo, mas não se limitando a metodologias, know-how e software de base, desenvolvidos por esta previamente à presente prestação de serviços ou bens.

3. For the transfer of the right referred to in the previous paragraph, no consideration is due other than the price payable under the terms of this Agreement.

4. Without prejudice to the provisions of the previous number, the Manager owns all intellectual property rights over its work tools and basic products used by it (base products), owned by it or by third parties, who are not covered by any licensing under this Agreement, including but not limited to methodologies, know-how, and basic software developed by it prior to the provision of services or goods.

Cláusula 12ª (Pessoal)

1. São da exclusiva responsabilidade da Gestora as obrigações relativas ao pessoal utilizado na execução das prestações objeto do contrato a celebrar, bem como quanto à sua aptidão profissional e à sua disciplina.

2. Compete à Gestora garantir que os seus trabalhadores possuem a aptidão, a certificação e a qualificação profissional adequada, a informação necessária ao desempenho das tarefas que lhe são confiadas e de que dispõem de adequados equipamentos de trabalho.

Clause 12 (Employees)

1. The Manager is solely responsible for the obligations relating to the personnel used in the execution of the services covered by the agreement to be concluded, as well as their professional aptitude and discipline.

2. The Manager is responsible for ensuring that its workers have the appropriate aptitude, certification, and professional qualification, the information necessary to carry out the tasks entrusted to them, and that they have adequate work equipment.

Cláusula 13ª (Sigilo)

1. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do Contrato, por qualquer das Partes.

Clause 13 (Secrecy)

1. Information and documentation covered by the duty of secrecy may not be transmitted to third parties, nor subject to any use or form of exploitation other than that intended directly and exclusively for the execution of the Agreement, by either Party.

2. Excluem-se do dever de sigilo acima previsto a informação e a documentação que comprovadamente fossem do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços, ou que este fosse legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido das autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

3. O dever de sigilo mantém-se em vigor posteriormente à cessação, por período não inferior a 5 (cinco) anos, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

2. Information and documentation that is proven to be in the public domain at the date of its acquisition by the service provider or that the service provider is legally obliged to reveal by law, judicial process, or at the request of the regulatory authorities or other competent administrative entities are excluded from the aforementioned duty of secrecy.

3. The duty of secrecy remains in force after the termination, for a period of no less than 5 (five) years, for any reason, of the Agreement, without prejudice to subsequent subjection to any legal duties relating, in particular, to the protection of commercial secrets, credibility, prestige, or trust owed to legal persons.

Cláusula 14ª (Patentes, marcas e licenças)

São da responsabilidade da Gestora quaisquer encargos decorrentes da utilização, no âmbito do Contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.

Clause 14 (Patents, trademarks, and licenses)

The Manager is responsible for any charges arising from the use, within the scope of the Agreement, of registered trademarks, registered patents, or licenses.

Cláusula 15ª (Cessão da posição contratual)

É vedada, em qualquer situação, a cedência da sua posição contratual das Partes.

Clause 15 (Assignment of contractual position)

In any situation, the Parties are prohibited from assigning their contractual position.

Cláusula 16ª (Endereço e notificações)

1. As Partes aceitam utilizar os endereços constantes desta cláusula para efeitos de notificação de documentos judiciais, incluindo por correio normal previsto no Código de Processo Civil.

2. As comunicações ao abrigo deste Contrato são dirigidas para:

Empresa:

Email: _____

Gestora: MARGEM VIGILANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA

Email: geral@smithandadams.com

Clause 16 (Address and notifications)

1. The Parties agree to use the addresses set out in this clause for the purposes of serving judicial documents, including by regular mail provided for in the Code of Civil Procedure.

2. Communications under this Agreement are directed to:

Company:

Email: _____

Manager: MARGEM VIGILANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA

Email: geral@smithandadams.com

3. Ambas as Partes notificarão por escrito qualquer alteração do seu endereço respectivo identificado nesta cláusula dentro de 5 (cinco) dias úteis contados dessa alteração. Qualquer novo endereço a ser indicado ao abrigo desta disposição deve ser em Portugal.

4. Caso uma Parte se recuse a receber qualquer notificação ao abrigo deste Contrato, a comunicação será considerada para todos os efeitos como validamente efectuada.

3. Both Parties will notify in writing any change to their respective address identified in this clause within 5 (five) business days of such change. Any new address to be indicated under this provision must be in Portugal.

4. If a Party refuses to receive any notification under this Agreement, the communication will be considered for all purposes as validly made.

Cláusula 17ª (Lei Aplicável e Foro Competente)

O presente Contrato rege-se pela lei portuguesa.

Clause 17 (Applicable Law and Competent Forum)

This Agreement is governed by Portuguese law.

ASSINADO em Lisboa pelas Partes a Dia-Mês-Ano, (dois) exemplares, sendo uma cópia para cada Parte.

SIGNED in Lisbon by the Parties on DD/MM/YYYY, (two) copies, one copy for each Party.

Pela EMPRESA

Pela GESTORA

MARGEM VIGILANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA